

VENDEURS

La déclaration du vendeur

Éviter les vices cachés et les poursuites – vendre l'esprit tranquille

ÉDITION 2026

AVIS IMPORTANT

Ce livre est un contenu **éducatif**. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, financier ou hypothécaire personnalisé. Les montants et règles cités sont indicatifs pour l'**édition 2026** et doivent être validés au moment de votre projet, avec les professionnels appropriés. Pour une lecture de votre situation, réservez une consultation gratuite avec Émilie Cauvier.

© 2026 Émilie Cauvier · Tous droits réservés · emiliecauvier.com

Reproduction interdite sans autorisation. Édition 2026.

Table des matières

01	La garantie légale de qualité	5
02	La déclaration du vendeur	8
03	Réduire son risque de poursuite	11
04	Que faire si un problème surgit	14
05	Plan d'action	17
06	Ressources & lexique	19

01

VENDEURS

La garantie légale de qualité

Comprendre ce à quoi le vendeur s'engage par défaut.

La garantie légale de qualité

Comprendre ce à quoi le vendeur s'engage par défaut.

Au Québec, une vente immobilière est généralement assortie d'une garantie légale de qualité : le vendeur garantit que le bien est exempt de vices cachés qui le rendraient impropre à son usage ou en diminueraient tellement l'utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou pas à ce prix.

Un vice caché est un défaut grave, non apparent lors d'un examen normal, existant avant la vente et inconnu de l'acheteur. Si un tel vice apparaîtrait après la vente, l'acheteur peut avoir un recours contre le vendeur.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Vendre « sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur » existe, mais change tout pour l'acheteur (et souvent le prix). N'inscrivez jamais une telle clause sans en comprendre les conséquences avec votre notaire.

MES NOTES

Mes notes — La garantie légale de qualité

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Est-ce que je comprends la garantie légale qui s'applique à ma vente ?*
- *Y a-t-il des défauts que je dois absolument divulguer ?*

02

VENDEURS

La déclaration du vendeur

Utiliser cet outil de transparence à votre avantage.

La déclaration du vendeur

Utiliser cet outil de transparence à votre avantage.

La déclaration du vendeur est un formulaire où vous consignez ce que vous savez de la propriété : infiltrations passées, réparations, rénovations (avec ou sans permis), problèmes connus, présence de vermiculite, réservoir, etc. Bien remplie, elle informe l'acheteur et réduit fortement le risque de litige.

- Divulgez ce que vous connaissez, honnêtement et complètement.
- Ne dissimulez rien : cacher un problème connu est le meilleur moyen de vous exposer à une poursuite.
- En cas de doute sur un point, mieux vaut le mentionner que l'ignorer.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

La transparence est votre meilleure assurance. Un acheteur informé qui achète en connaissance de cause a beaucoup moins de recours qu'un acheteur qui découvre un problème que vous connaissiez et n'avez pas déclaré.

MES NOTES

Mes notes — La déclaration du vendeur

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Ai-je noté tous les problèmes et réparations connus ?*
- *Y a-t-il un point incertain que je devrais mentionner par prudence ?*

03

VENDEURS

Réduire son risque de poursuite

Se protéger avant, pendant et après la vente.

Réduire son risque de poursuite

Se protéger avant, pendant et après la vente.

- Rassemblez vos preuves : factures de réparations, permis, rapports d'experts.
- Encouragez l'acheteur à faire inspecter : un vice « apparent » lors d'une inspection normale n'est pas un vice caché.
- Répondez honnêtement aux questions et ne faites pas de fausses affirmations.
- Conservez une copie de tous les documents et de la déclaration signée.

Un dossier complet et une transparence totale sont vos meilleurs remparts contre une réclamation après la vente.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Gardez toutes vos factures et rapports, même après la vente. Si un litige survient, prouver que vous avez réparé correctement ou divulgué un problème fait toute la différence.

MES NOTES

Mes notes — Réduire son risque de poursuite

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Ai-je rassemblé mes factures, permis et rapports ?*
- *Ai-je conservé une copie de la déclaration signée ?*

04

VENDEURS

Que faire si un problème surgit

Réagir correctement à une réclamation.

Que faire si un problème surgit

Réagir correctement à une réclamation.

Si un acheteur invoque un vice caché après la vente, il doit généralement vous en aviser (souvent par écrit) et vous donner l'occasion de constater le problème avant d'entreprendre des travaux. Ne réagissez pas dans la panique.

- Consultez rapidement un professionnel (notaire, avocat) pour connaître vos droits.
- Ne reconnaissez ni ne réglez rien à la hâte sans conseil.
- Appuyez-vous sur votre déclaration et vos preuves.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Face à une réclamation, la pire réaction est de paniquer et d'agir seul. Un avis juridique rapide vous évite d'admettre une responsabilité que vous n'avez peut-être pas.

MES NOTES

Mes notes — Que faire si un problème surgit

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Est-ce que je sais qui consulter en cas de réclamation ?*
- *Mes preuves sont-elles accessibles rapidement ?*

05

PASSER À L'ACTION

Plan d'action

Plan d'action

Vos prochains pas, concrètement.

Cette semaine

- 0 Lister tous les problèmes connus, réparations et rénovations.
- 0 Rassembler factures, permis et rapports d'experts.

D'ici 30 jours

- 0 Remplir la déclaration du vendeur honnêtement, avec ma courtière.
- 0 Encourager l'acheteur à faire inspecter la propriété.

Ensuite

- 0 Conserver une copie de tous les documents après la vente.

06

POUR ALLER PLUS LOIN

Ressources & lexique

Ressources & lexique

Les repères essentiels à garder sous la main.

- Garantie légale de qualité : protection de l'acheteur contre les vices cachés.
- Vice caché : défaut grave, non apparent, antérieur et inconnu de l'acheteur.
- Déclaration du vendeur : formulaire consignnant ce que le vendeur sait du bien.
- Vente sans garantie légale : clause qui transfère le risque à l'acheteur.
- Preuve : factures, permis et rapports conservés pour se protéger.

ÉVALUATION

Testez vos acquis

Dix questions pour ancrer l'essentiel de ce guide. Répondez, puis vérifiez avec le corrigé commenté.

1. La garantie légale de qualité protège contre :

- A) Les défauts apparents
- B) Les vices cachés graves antérieurs à la vente
- C) La météo
- D) Les taxes

2. Un vice caché est un défaut :

- A) Visible à l'œil
- B) Non apparent lors d'un examen normal, grave et antérieur
- C) Créé par l'acheteur
- D) Sans importance

3. La déclaration du vendeur sert à :

- A) Fixer le prix
- B) Consigner ce que vous savez de la propriété
- C) Payer le notaire
- D) Assurer la maison

4. Cacher un problème connu :

- A) Vous protège
- B) Vous expose à une poursuite
- C) Augmente le prix
- D) N'a aucun effet

5. Un vice décelé lors d'une inspection normale :

- A) Reste un vice caché
- B) N'est pas un vice caché
- C) Double la garantie
- D) Annule la vente

6. Un bon réflexe de protection est :

- A) Jeter ses factures
- B) Conserver factures, permis et rapports
- C) Ne rien documenter
- D) Mentir dans la déclaration

7. Si l'acheteur invoque un vice, il doit généralement :

- A) Faire les travaux d'abord
- B) Vous aviser et vous laisser constater
- C) Vous poursuivre sans avis
- D) Rien faire

8. Face à une réclamation, il faut :

- A) Paniquer et régler seul
- B) Consulter rapidement un professionnel
- C) Ignorer
- D) Tout admettre

CORRIGÉ COMMENTÉ

1. **B** – Vice grave, non apparent, antérieur et inconnu (chap. 1).
2. **B** – Ces critères le définissent (chap. 1).
3. **B** – C'est un outil de transparence (chap. 2).
4. **B** – La dissimulation est le principal risque (chap. 2).
5. **B** – Un défaut apparent n'est pas « caché » (chap. 3).
6. **B** – Les preuves protègent en cas de litige (chap. 3).
7. **B** – Un avis et l'occasion de constater sont requis (chap. 4).
8. **B** – Un avis juridique évite d'admettre une responsabilité induite (chap. 4).

Et maintenant ? Parlons de VOTRE projet.

Vous avez la carte du parcours. La prochaine étape, c'est de l'appliquer à **votre** situation. Réservez une consultation gratuite, sans engagement.

Émilie Cauvier — Courtière immobilière résidentielle

Tél. (514) 774-9818 · emilie@equipecauvier.com

6640, avenue de l'Esplanade, Montréal (QC) H2V 4L5 · emiliecauvier.com

DANS LA MÊME COLLECTION

- Vendre au meilleur prix – le plan de match en 7 étapes
- Vendre seul (DuProprio) vs avec courtier
- Le certificat de localisation : quand, pourquoi, combien
- Vendre une propriété héritée (succession)